PROYECTO DE LEY

Ley de Incentivo Ambiental Federal

Crea un índice ambiental medido por un organismo técnico nacional —basurales a cielo abierto, residuos recuperados, calidad del agua y del aire— y premia con fondos y prioridad en obras a las provincias y municipios que mejoran sus mediciones.

Propuesta 43: Cloacas y agua segura en todas las casas · Propuesta 42: Inundaciones, sequías e incendios: obras, bosques y humedales
Cuándo: Fase I · año 1 (línea de base); premios desde el año 2
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta

FUNDAMENTOS

Los basurales a cielo abierto y la contaminación del agua y del aire son problemas locales con costos para todos. La Ley N° 25.916 fija presupuestos mínimos para los residuos domiciliarios, pero sin incentivos para cumplirlos. El presente proyecto mide de forma independiente y premia a quien mejora: un organismo técnico nacional elabora un índice ambiental de cada provincia y municipio con datos satelitales y mediciones en terreno, y cada año asigna un fondo de incentivo y prioridad en el financiamiento de obras a las jurisdicciones que más avanzan.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley crea un sistema de medición ambiental independiente y un régimen de incentivos para las provincias y los municipios que reduzcan los basurales a cielo abierto y la contaminación.

ARTÍCULO 2°.- Índice Ambiental Federal. La Secretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), elaborará cada año un Índice Ambiental Federal por provincia y por municipio, que medirá al menos: a) la superficie y la cantidad de basurales a cielo abierto; b) la proporción de residuos con disposición final adecuada y recuperados; c) la calidad del agua de los cursos superficiales en puntos fijos; y d) la calidad del aire en las ciudades de más de cien mil (100.000) habitantes.

ARTÍCULO 3°.- Independencia y publicidad. La metodología, los datos y los resultados del Índice se publican en formato abierto. La medición es independiente de la información que provean las jurisdicciones, que podrán aportar datos verificables.

ARTÍCULO 4°.- Fondo de Incentivo Ambiental. Créase el Fondo de Incentivo Ambiental, que distribuirá cada año sus recursos entre las provincias y los municipios según la mejora de su Índice respecto del año anterior, con destino a obras y equipamiento ambiental.

ARTÍCULO 5°.- Prioridad en obras. Las jurisdicciones con mayor mejora tendrán prioridad en el financiamiento nacional de obras de agua, cloacas y gestión de residuos.

ARTÍCULO 6°.- Recursos. El Fondo se integra con los créditos que le asigne la ley de presupuesto, con las multas por infracciones ambientales de jurisdicción nacional y con financiamiento de organismos multilaterales.

ARTÍCULO 7°.- Línea de base. El primer Índice se publica dentro de los doce (12) meses de la vigencia de la presente ley y sirve de línea de base; el Fondo distribuye recursos desde el año siguiente.

ARTÍCULO 8°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.